

한국가스공사 상임감사위원

주의, 시정(환수)요구

일련번호 제21-경영지원-16호

제목 공기청정기 유지보수 용역 기성 과다지급

소관부서 ☎☎☎☎본부 □□처

조치부서 √√√√처, □□처

내용

1. 업무 개요

□□처 □□부는 본사 사옥 공기청정기 등 유지보수 관련 업무를 담당하면서
【표1】과 같이 용역계약을 체결하였다.

【표1】 본사사옥 공기청정기 등 유지보수 용역 계약현황

계약명 (계약번호)	계약금액(원) (부가세 포함)	계약기간	계약상대자
본사사옥 공기청정기 등 유지보수 계약 (계약번호 제*****호)	39,259,250	'19.11.18.~'20.11.18.	☐☐☐☐☐☐

「본사사옥 공기청정기 등 유지보수 계약」의 계약내역서에 따르면 아래 【표 2】와 같이 공기청정기 등에 대한 관리비용과 이에 따른 일반관리비 및 이윤으로 구분되어 있으며, 일반관리비 및 이윤율을 명시하지 않고 계약을 체결하였다.

【표2】 본사사옥 공기청정기 등 유지보수 용역 산출내역서

항목	산출내역	금액(원, 부가세별도)
비데관리	7,000원*165대*12개월	13,860,000
냉온정수기 관리	13,000원*35대*12개월	5,460,000
얼음정수기 관리	18,000원*1대*12개월	216,000
정수기 관리	18,000원*1대*12개월	216,000
공기청정기 관리	10,000원*63대*12개월	7,560,000
공기청정기 소모품(필터)	110,000원*63대*1회	6,930,000
일반관리비 및 이윤	-	1,448,227
계		35,690,227

* 일반관리비 및 이윤은 관리비용(비데, 냉온정수기, 얼음정수기, 공기청정기)의 5.3%

2. 관계규정 및 판단기준

「용역계약일반조건」 제21조(검사)에 따르면 용역담당직원은 계약서 기타 관계 서류에 의하여 그 날로부터 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 하며, 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 하며, 제12조(계약이행상의 감독)에 따르면 용역담당직원은 당해 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독하거나 소속직원에게 그 사무를 위임하여 감독을 하여야 한다.

또한 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제76조(일반관리비 및 이윤)에 따르면 일반관리비 및 이윤은 관련규정에 의하여 산출된 금액에 대하여 계약문서상의 일반관리비 및 이윤율에 의한다고 규정되어 있다. 따라서 용역담당직원은 계약내역서 상에서 정한 일반관리비 이윤을 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□처 □□부 과장 LLL(이하 “LLL”라 한다.)는 「본사사옥 공기청정기 등 유지보수 계약」의 용역의 담당직원으로서 해당 용역을 감독하였다. LLL는 동 용역의 기성 및 준공대금 지불시 관리비용 및 소모품 교체비용은 실제 수행내역에 따라 정산처리 하였으나, 일반관리비 및 이윤은 계약내역서에 따라 지급하지 않고, 계약상대자가 요청한 관리비용의 10%에 해당하는 금액의 일반관리비 및 이윤을 【표3】과 같이 지급하였다.

【표3】 본사사옥 공기청정기 등 유지보수 용역 대가 지급내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

구분	관리비용	소모품 교체비용	일반관리비 및 이윤	소계
‘19.12~’20.1월분	3,838,000	0	383,800	4,221,800
‘20.2~’20.3월분	4,056,000	0	405,600	4,461,600
‘20.4~’20.5월분	4,146,000	0	414,600	4,560,600
‘20.6~’20.7월분	4,378,000	3,394,500	437,800	8,210,300
‘20.8~’20.9월분	4,378,000	0	437,800	4,815,800
‘20.10~’20.11월 분	4,378,000	2,103,750	437,800	6,919,550
계	25,174,000	5,498,250	2,517,400	33,189,650

그 결과 관리비용 25,174,000원의 5.3%에 해당하는 일반관리비 및 이윤인 1,334,859원을 지급하여야 함에도 불구하고 관리비용의 10%에 해당하는 2,517,400원의 일반관리비 및 이윤을 지급함으로써 1,182,541원의 용역비를 과다 지급하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

LLL는 용역비를 과다지급한 사실을 인정하면서 과다 지급된 용역비를 계약상대자와 협의하여 환수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▽▽▽▽처장은 용역관리를 소홀히 하여 용역비를 과다 지급한 LLL에게 주의를 촉구하시기 바라며, (주의)

□□처장은 계약상대자에게 과다하게 지급한 일반관리비 및 이윤 1,300,795원(부가세 포함)을 조속한 시일 내 환수하시기 바랍니다.(시정-환수)